

OTROSÍ No. 1

AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.04 DE 2024

I. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

De una parte, **OSCAR ALBERTO ROBAYO VILLAMIL**, mayor de edad vecino de la ciudad de Bogotá D.C, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.765.212 de Tunja, actuando en su calidad de Gerente General y por tanto como Representante Legal de **CONCESIÓN VIAL DE LOS LLANOS S.A.S.**, quien para todos los efectos de este **CONTRATO** se denominará “**el CONTRATANTE**”, por una parte; y por la otra, **FERNANDO TOVAR BRAVO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.888.172 de Altamira, quien actúa en nombre y representación legal de la sociedad **FERTOBRAS S.A.S.**, quien en adelante y para efectos de este documento se denominará “**EL CONTRATISTA**”, conjuntamente denominadas **LAS PARTES**, acordamos suscribir libre y espontáneamente, el presente **OTROSÍ No. 1**, el cual se rige por las siguientes consideraciones y cláusulas:

II. CONSIDERACIONES

1. Que las **PARTES** suscribieron el 31 de enero de 2024, el Contrato No. 04 de 2024, en adelante el **CONTRATO** cuyo objeto consiste en: “*prestar los servicios de grúa en el corredor vial administrado por el **CONTRATANTE**, utilizando seis (6) grúas con sus respectivos mecánicos u operarios a disposición y exclusividad del **CONTRATANTE**, las 24 horas del día los siete (7) días a la semana, en los corredores viales concesionados a cargo del **CONTRATANTE** (...)*”.
2. Que de acuerdo con lo previsto en el **CONTRATO**, **LAS PARTES** previeron que el plazo de ejecución es de un (1) año, contados a partir del 2 de febrero de 2024, lo que significa, que el plazo de terminación es el 02 de febrero de 2025.
3. Que **LAS PARTES** han acordado i. Ampliar la duración del contrato por un (1) mes más, es decir, hasta el 02 de marzo de 2025. ii. Modificar el objeto del contrato estableciendo que la prestación del servicio en el corredor vial administrado por el contratante se realizará utilizando cinco (5) grúas. iii. Adicionar valor al Contrato por los servicios prestados durante el mes de febrero de 2025.
4. Que la presente modificación al **CONTRATO** no genera a favor del **CONTRATISTA** ninguna indemnización ni tampoco da lugar a cobrar sobrecostos, salvo el reconocimiento económico por los servicios prestados con las 5 grúas de acuerdo con lo contemplado entre las **PARTES** en el presente Otrosí.
5. Que este otrosí se regulará por las disposiciones legales aplicables y en general por las cláusulas que se mencionan a continuación.

Con base en las anteriores consideraciones, se establece celebrar el presente **OTROSÍ No. 1** al Contrato para lo cual **LAS PARTES** acuerdan las siguientes:

III. CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la cláusula primera del **CONTRATO** estableciendo que la prestación del servicio en el corredor vial administrado por el contratante se realizara utilizando cinco (5) grúas, así:

“CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO: En virtud del presente **CONTRATO**, el **CONTRATISTA** se obliga para con el **CONTRATANTE**, a prestar los servicios de grúa en el corredor vial administrado por el **CONTRATANTE**, utilizando cinco (5) grúas con sus respectivos mecánicos u operarios a disposición y exclusividad del **CONTRATANTE**, las 24 horas del día los siete (7) días a la semana, en los corredores viales concesionados a cargo del **CONTRATANTE** (...).”

CLÁUSULA SEGUNDA: Modificar la cláusula cuarta del **CONTRATO**, en el sentido de adicionar valor al contrato estableciendo la tarifa mensual que será cobrada por cada una de las grúas que prestará el servicio durante el mes de febrero de 2025 en las estaciones de peaje del Proyecto, quedando de la siguiente manera:

“CLÁUSULA CUARTA. - VALOR Y FORMA DE PAGO:

“(... Al valor del presente contrato se le adiciona la suma de **DOSCIENTOS TRES MILLONES NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$203.093.584)** incluido IVA, correspondiente al mes de febrero de 2025, de acuerdo con el siguiente presupuesto mensual:

Vehículos:

Planchón - THV297, año 2015	\$ 31.019.169
Planchón - TST118, año 2023	\$ 31.019.169
Planchón - WFU809, año 2024	\$ 36.209.513
Gancho - WNM421, año 2016	\$ 36.209.513
Gancho - GUU944, año 2020	\$ 36.209.513
	\$ 170.666.877
Iva 19%	\$ 32.426.707
Total:	\$ 203.093.584

(...).”

CLÁUSULA TERCERA: Ajustar la cláusula sexta del **CONTRATO** en el sentido de adicionar un (1) mes más, es decir que el **CONTRATO** se extiende hasta el 2 de marzo 2025.

“CLÁUSULA SEXTA. - DURACIÓN DE LAS LABORES CONTRATADAS: La duración del presente **CONTRATO** es de un (1) año y un (1) mes, contados a partir del dos (02) de febrero de 2024”

CLÁUSULA CUARTA: El **CONTRATISTA** deja expresa constancia que con la suscripción del presente **Otrosí No. 1** no se causan perjuicios y/o sobrecostos a su favor. En consecuencia, no habrá lugar a la presentación de reclamaciones, requerimientos o cobros por ningún concepto, así como tampoco se causa una remuneración adicional a favor del **CONTRATISTA** diferente a la prevista en el **OTROSI**.

CLÁUSULA QUINTA: El presente **OTROSÍ No.1** hace parte integrante del Contrato suscrito entre **LAS PARTES**. Las adiciones que por medio de este Otrosí se efectúan, se hacen extensivas a aquellas cláusulas del contrato que le sean contrarias. En lo demás, las cláusulas restantes continúan vigentes.

CLÁUSULA SEXTA: El **CONTRATISTA** deberá informar a la compañía de seguros de la existencia del presente Otrosí una vez se suscriba y en consecuencia se obliga a modificar las garantías estipuladas en la cláusula del

Contrato, ajustándolas de acuerdo con lo pactado en el presente documento.

CLÁUSULA SÉPTIMA: El presente **OTROSÍ No. 1** se perfecciona con la firma de **LAS PARTES**.

Para constancia de lo anterior, se suscribe por **LAS PARTES**, en dos (2) ejemplares del mismo tenor, uno para cada uno de los firmantes, en la ciudad de Villavicencio, el treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinticinco (2025).

POR EL CONTRATANTE

POR EL CONTRATISTA

ÓSCAR ALBERTO ROBAYO VILLAMIL
Representante Legal

FERNANDO TOVAR BRAVO
Representante Legal